

1500922-20.2022.8.26.0123

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Éverton Willian Pona

Comarca: Capão Bonito

Foro: Foro de Capão Bonito

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Indiciado:

ADALBERTO GABRIEL GOMES DE LIMA, CPF 54186843880

Data da audiência:

21/10/2022 às 13:30h

Aos 21/10/2022, às 13:30h, por videoconferência, com a utilização da ferramenta Microsoft Teams, excepcionalmente diante da Pandemia do COVID-19, na sala de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Capão Bonito

Foro de Capão Bonito

2ª Vara

Rua Rafael Machado, 50, Sala 62, Vila Nova Capão Bonito - CEP 18304-130, Fone: (15) 3543-1537, Capão Bonito-SP - E-mail: capbonito2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Processo Digital nº:

1500922-20.2022.8.26.0123

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Indiciado:

ADALBERTO GABRIEL GOMES DE LIMA, CPF 54186843880

Data da audiência:

21/10/2022 às 13:30h

Aos 21/10/2022, às 13:30h, por videoconferência, com a utilização da ferramenta Microsoft Teams, excepcionalmente diante da Pandemia do COVID-19, na sala de audiências da 2ª Vara, Foro de Capão Bonito, Comarca de Capão Bonito, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Éverton Willian Pona, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de custódia de auto de prisão em flagrante. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes. Presente o Promotor de Justiça Dr. Yuri Fisberg. Presente o custodiado ADALBERTO GABRIEL GOMES DE LIMA. Presente a advogada Dra. Karina Fischer (OAB 301668/SP).

Iniciados os trabalhos, o Ministério Público se manifestou nos seguintes termos:

"MM. Juiz, reitero a manifestação de fls. 40/41, requerendo a homologação da prisão em flagrante; a desclassificação do delito para aquele previsto no art. 33, §3º da Lei 11.343/2006; nos termos do artigo 76 da Lei 9.099/95, este órgão do Ministério

Público propõe ao autor dos fatos, por infração ao artigo mencionado, a aplicação imediata de pena de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas pelo período de 04 (quatro) meses, em local a ser indicado pelo juízo da execução". Em seguida, o autor dos fatos disse que concordava com a proposta ministerial em relação a pena de prestação de serviços à comunidade, no que foi seguido por sua Defensora.

Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: "1) Mediante os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, bem como os entorpecentes encontrados em posse de ADALBERTO, está caracterizada a situação de flagrância e não há ilegalidade a ensejar o relaxamento da prisão. Portanto, a prisão está formalmente em ordem, pelo que HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. 2) Acolho a manifestação do Ministério Público para desclassificar o delito do presente auto de prisão em flagrante, fls. 01/02, para o delito previsto no art. 33, §3º da Lei nº 11.343/2006 e CONCEDO a liberdade provisória a ADALBERTO GABRIEL GOMES DE LIMA. 3) Assim, presentes os requisitos legais, homologo por sentença a proposta apresentada pelo Ministério Público, nos termos do § 4º, do artigo 76 da Lei 9.099/95, com base nesse mesmo artigo em seu § 1º, ficando condicionada a extinção da punibilidade ao cumprimento integral da PSC ora proposta. 4) Expeça-se alvará de soltura. 5) Expeça-se certidão de honorários em nome da advogada nomeada. 6) Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se e oportunamente, arquivem-se os autos". Nada mais. Eu, Fabio Rockenbach de Carvalho Vieira Gomes, digitei.